

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 35/2535

บริษัท รอ แอลเบ็งค้อออฟแคนาดาเทรด
เครดิต จำกัด

โจทก์

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

นาย หลิว เยาเจิน กับพวก

ผู้คัดค้าน

บริษัท สยาม ฟาร์ม มิ่ง จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 224

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 6

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

การที่ผู้คัดค้านที่ 1 อ้างว่าให้จำเลยกู้ยืมเงินครั้งละ 500,000 บาท รวม 4 ครั้ง และผู้คัดค้านที่ 2 อ้างว่าให้จำเลย กู้ยืมเงินรวม 3 ครั้ง เป็นเงิน 1,300,000 บาท โดยไม่มีหลักฐาน การจ่ายเงินหรือหลักฐานการกู้ยืมเงิน และไม่มีหลักประกันใด ๆ ทั้งที่เงินที่ให้กู้ยืมก็มีจำนวนมาก และผู้คัดค้านที่ 1 ก็เป็น ผู้ประกอบการค้าน่าจะจะมี บัญชีเงินฝากในธนาคารซึ่งสามารถนำสืบถึง หลักฐานการจ่ายเงินให้กู้ได้ การที่ผู้ คัดค้านที่ 1 นำสืบว่าให้ กู้ไปแล้วได้รับชำระหนี้เป็นหุ้นกู้จึงทำลายหลักฐานการกู้ยืม รวม ทั้งเช็คที่จำเลยจ่ายให้ ส่วนผู้คัดค้านที่ 2 อ้างเพียงว่าให้ จำเลยกู้ยืมเงิน โดย ไม่มีพยานหลักฐานใด มาสืบสนับสนุนข้ออ้าง จึง ไม่น่าเชื่อว่าผู้คัดค้านทั้ง สองได้ให้ จำเลยกู้ยืมเงินจริง ทั้ง ในชั้นสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านทั้งสอง ให้การว่าผู้คัดค้านทั้งสองรู้จักสนิทสนมกับ ข.กรรมการผู้จัดการบริษัทท. มานานแล้ว การรับโอนหุ้นของจำเลย ก็โอนมาจากบริษัทดังกล่าว นี้ ดังนั้น ผู้คัดค้านทั้งสองจึงน่า

จะรู้ถึงฐานะและการมีหนี้สิน ของจำเลยดี และรู้ถึงการที่จำเลยถูกโจทก์ฟ้องและถูก บังคับคดี การที่ผู้คัดค้านทั้งสองรับโอนหุ้นของจำเลยไว้จึงเป็นการรับโอนไว้โดยไม่ สุจริตและไม่มีค่าตอบแทน การเพิกถอนการโอนหุ้นเป็นไปโดยผลของคำพิพากษา ตราบใดที่ยัง ไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอนก็ยังไม่ถือว่าเป็นการโอน โดย ชอบอยู่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้เพิกถอนการโอน เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีได้แต่งตั้งนายความแก้ฎีกา ศาล ฎีกาจึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้.

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการโอนหุ้นในบริษัทไทยดีเซล ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด ระหว่างจำเลยผู้โอนกับผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2 ผู้รับ โอน ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้ผู้ คัดค้านที่ 1 ชดใช้ราคาค่าหุ้นเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาทและให้ผู้คัดค้านที่ 2 ชด ใช้ราคาค่าหุ้นเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันยื่นคำร้องขอเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนหุ้นตามคำร้อง

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะการส่งมอบใบหุ้นเป็นว่าให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านที่ 1 ชดใช้ราคาค่าหุ้นเป็นจำนวน

เงิน 3,000,000 บาทและให้ผู้คัดค้านที่ 2 ชดใช้ราคาค่าหุ้นเป็น จำนวนเงิน 1,800,000บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าคดีในศาลชั้นต้นและแก้อุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์เอง จึงไม่กำหนดค่าทนายความในศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ให้ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้คัดค้านทั้งสองได้รับโอนหุ้นโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือไม่ ผู้คัดค้านที่ 1 นำสืบว่าให้จำเลยกู้ยืมเงิน 4 ครั้งครั้งละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท กับเป็นหนี้ค่าขายสินค้าอีก 700,000 บาท เมื่อจำเลยชำระหนี้เป็นหุ้นแล้วได้ให้นายเกษม ศิลปนรเศรษฐ์ ฉีกหลักฐานทั้งหมดทิ้ง จึงไม่มีหลักฐานเหลืออยู่ ข้อนี้เห็นว่า การที่ผู้คัดค้านที่ 1 จะให้จำเลยกู้ยืมเงินครั้งละ 500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินมากและจ่ายถึง 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท การจ่ายเงินจำนวนสูงเช่นนี้ผู้คัดค้านที่ 1 น่าจะมีหลักฐานการจ่ายเงินซึ่งอย่างน้อยที่สุดในฐานะที่ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้ประกอบการค้า น่าจะมีบัญชีเงินฝากในธนาคารซึ่งสามารถนำสืบถึงหลักฐานการจ่ายเงินให้กู้ได้ การที่นำสืบเพียงลอย ๆ ว่าให้กู้ไปแล้วได้รับชำระหนี้เป็นหุ้นจึงทำลายหลักฐานการกู้ยืม รวมทั้งเช็คที่จำเลยจ่ายให้เท่านั้น จึงเป็นการอ้างง่าย ๆ ไร้เหตุผลและไม่น่าเชื่อถือ สำหรับหนี้ค่าสินค้าที่จำเลยซื้อมาเป็นสินค้าจากต่างประเทศซึ่งผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้จัดการอยู่ยิ่งจะต้องมีหลักฐานการส่งสินค้าอย่างแน่นอนแต่ผู้คัดค้านที่ 1 ก็มิได้นำมาแสดงจึงไม่น่าเชื่อว่าจะมีมูลหนี้ดังกล่าวนี้อยู่จริง อีกประการหนึ่งการให้กู้ยืมเงินหลายครั้งแต่ละครั้งยังมิได้รับชำระหนี้ยังให้กู้ยืมเงินไปอีก โดยผู้คัดค้านที่ 1 รู้อยู่ว่าจำเลยมีฐานะการเงินไม่ดี ก็เป็นพิรุณว่าผู้ที่ประกอบการค้าไม่น่าจะวางใจให้กู้ไปโดย

ไม่มีหลักประกันใด ๆ ให้ยึดถือไว้ จึงไม่มีเหตุผลใดทำให้เชื่อได้ว่าการกู้ยืมเงินกันจริงประกอบกับในชั้นสอบสวน ผู้คัดค้านที่ 1 ให้การไว้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามเอกสารหมาย ร.1 ว่า บริษัทไทยดีเซลดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ซึ่งผู้คัดค้านที่ 1 รับโอนหุ้นไว้มีนายชาญ ธีระสถิตย์ชัย เป็นกรรมการผู้จัดการและนายชาญได้ทำการติดต่อซื้อสินค้าจากผู้คัดค้านที่ 1 ในนามของจำเลย ผู้คัดค้านที่ 1 กับนายชาญรู้จักกันมานานประมาณ 10 ปี แล้ว การให้จำเลยกู้ยืมเงินนายชาญก็เป็นผู้ดำเนินการจึงแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมที่ผู้คัดค้านที่ 1 กับนายชาญมีต่อกัน ผู้คัดค้านที่ 1 จึงน่าจะรับรู้ถึงฐานะความเป็นหนี้สินของจำเลยเป็นอย่างดีและน่าจะเชื่อได้ว่ารู้ถึงการที่จำเลยถูกโจทก์ฟ้องเป็นคดีแพ่งและถูกบังคับคดีตามคำพิพากษาอยู่ด้วย หลังจากนั้นจึงมีการโอนหุ้นให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 ตามเอกสารหมาย ร.4 พฤติการณ์ทั้งหมดจึงบ่งชี้ว่าผู้คัดค้านที่ 1 รับโอนหุ้นโดยประสงค์จะช่วยจำเลยเป็นการโอนไปโดยไม่สุจริต และไม่มีค่าตอบแทน ส่วนที่ผู้คัดค้านที่ 1 อ้างว่าให้การไว้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพราะไม่รู้ภาษาไทย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วก็มิได้อ่านให้ฟังนั้นเห็นว่า คำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมาย ร.1 นั้น ผู้คัดค้านที่ 1 ให้การไว้เป็นเรื่องราวยากที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเขียนขึ้นเอง ทั้งยังมีข้อความสุดท้ายว่าอ่านแล้วและผู้คัดค้านที่ 1 ลงชื่อไว้ ข้ออ้างของผู้คัดค้านที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

สำหรับผู้คัดค้านที่ 2 ก็เช่นเดียวกันกับผู้คัดค้านที่ 1 ที่อ้างว่าให้จำเลยกู้ยืมเงินไป 3 ครั้ง รวมเป็นเงินถึง 1,300,000 บาท โดยไม่มีหลักฐานการให้กู้เห็นว่า ได้ความจากคำเบิกความของผู้คัดค้านที่ 2 ว่าจำเลยเคยส่งจ่ายเช็คมอบให้ผู้คัดค้านที่ 2 หลายฉบับ เมื่อเช็คถึงกำหนดผู้คัดค้านที่ 2 นำเช็คไปเรียกเก็บเงินธนาคารจ่ายเงินตามเช็คบ้างและปฏิเสธการจ่ายเงินบ้าง หากเป็นเช่นนั้นจริง ผู้คัดค้านที่ 2 ก็น่าจะนำสืบเอกสารการจ่ายเงินตามเช็คและการปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คของธนาคารให้เห็นถึงมูลหนี้ระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านที่ 2 ได้แต่ผู้คัดค้านที่ 2 ก็มีได้นำสืบเอกสารดังกล่าวคงอ้างเพียงลอย ๆ ว่าให้จำเลยกู้ยืมเงินจึงไม่น่าเชื่อ ทั้งเงินจำนวนมากให้กู้ยืมโดย

ไม่มีหลักประกันใด ๆ ก็ไม่น่าเชื่อว่าผู้คัดค้านที่ 2 จะยอมเช่นนั้น ยิ่งเป็นกรณีที่ทราบ
ว่าจำเลยมีฐานะการเงินไม่ดี ยังจะให้กู้ยืมติดต่อกันถึง 3 ครั้ง โดยครั้งแรก ๆ ยังมีได้
รับชำระหนี้ด้วยแล้วยังให้กู้ยืมในครั้งหลังทำให้ข้ออ้างของผู้คัดค้านที่ 2 มีพิรุณขาด
น้ำหนักและไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้ยังได้ความจากคำให้การชั้นสอบสวนของผู้คัดค้านที่
2 ซึ่งให้การไว้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามเอกสารหมายเลข ร.2 ว่ารู้จักสนิทสนม
กับนายชาญมาแต่ปี 2520 และทราบว่านายชาญเป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน
บริษัทไทยดีเซลดีเวลลอปเมนต์จำกัด ซึ่งผู้คัดค้านที่ 2 รับโอนหุ้นไว้ จึงน่าเชื่อว่าผู้
คัดค้านที่ 2 รู้ถึงฐานะของจำเลยซึ่งมีนายชาญเป็นผู้จัดการเป็นอย่างดีและน่าเชื่อว่า
ได้รู้ถึงการที่จำเลยถูกโจทก์ฟ้องและบังคับคดีจึงรับโอนหุ้นไว้โดยเหตุผลเช่นเดียวกับ
ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นการยืมโอนโดยไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทน เช่นกัน ที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยมาชอบแล้ว ฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ผู้คัดค้านทั้งสองใช้ราคาพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับ
แต่วันที่ยื่นคำร้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จนั้นเห็นว่าการเพิกถอนการโอนหุ้นเป็นไป
โดยผลของคำพิพากษาดราบดีที่ยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอน ก็
ยังถือเป็นการโอนโดยชอบอยู่ กรณียังถือไม่ได้ว่ามีการผิดนัดนับแต่วันยื่นคำร้องอัน
จะเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านต้องรับผิดในเรื่องดอกเบี้ยตามขอ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
คงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอน

พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนดอกเบี้ยให้ผู้คัดค้านทั้งสองชำระนับแต่วันที่ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้แต่งทนายความแก้ฎีกา จึงไม่
กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้".

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สวิน อักษรายุธ-ยงยุทธ ธารีสาร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ